

# 云南省工会劳动法律监督条例

发 文 机 关：云南省人民代表大会常务委员会

发 布 日 期：2016. 03. 31

生 效 日 期：2016. 05. 01

时 效 性：现行有效

## 云南省工会劳动法律监督条例

（2016年3月31日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

### 第一章 总 则

**第一条** 为了加强工会劳动法律监督，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，根据《[中华人民共和国工会法](#)》《[中华人民共和国劳动法](#)》《[中华人民共和国劳动合同法](#)》等法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

**第二条** 本省行政区域内各级工会实施劳动法律监督活动，适用本条例。

本条例所称工会劳动法律监督，是指各级工会依法对用人单位遵守劳动法律、法规，保障职工合法权益情况进行的有组织的群众监督。

**第三条** 工会劳动法律监督应当遵循依法监督、依靠群众、公正客观、平等协商、密切合作的原则。

**第四条** 县级以上地方总工会负责组织、指导、协调和实施本行政区域内的工会劳动法律监督。

产业（行业）工会、区域工会、基层工会负责协调和实施本产业（行业）、区域或者单位的工会劳动法律监督。

**第五条** 用人单位应当接受和配合工会依法实施的劳动法律监督。工会应当支持用人单位开展生产经营和管理活动，教育引导职工遵守用人单位依法制定的规章制度，理性表达诉求。

**第六条** 县级以上人民政府应当把构建和谐劳动关系纳入目标责任考核体系，完善政府与同级工会联席会议制度，支持工会依法实施劳动法律监督。

县级以上人民政府人力资源社会保障行政部门会同工会和企业联合会、工商业联合会等企业代表组织，建立健全协调劳动关系的三方机制，共同研究解决有关劳动关系的重大问题。

县级以上人民政府有关行政部门在各自职责范围内，对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行监督；建立健全与同级总工会的协作机制。

### 第二章 监督职责

**第七条** 各级工会对用人单位遵守劳动法律、法规，保障职工合法权益的下列情况进行监督：

- （一）平等就业情况；
- （二）涉及职工切身利益的规章制度的制定、修改及执行情况；
- （三）劳动合同订立、履行、变更、解除和终止情况；
- （四）平等协商和集体合同签订、履行情况；

- (五) 劳动报酬分配、支付和福利待遇落实情况；
- (六) 安全生产、职业危害防护等劳动安全卫生情况；
- (七) 参加社会保险、缴纳社会保险费及缴存住房公积金情况；
- (八) 工作时间和休息休假制度执行情况；
- (九) 女职工、未成年工、残疾职工特殊权益保护情况；
- (十) 职工大会、职工代表大会等民主管理制度建立及职工民主参与、民主管理、民主监督权利落实情况；
- (十一) 职工教育培训开展及其经费的提取、使用情况；
- (十二) 职工组织和加入工会、参加工会活动的权益落实情况；
- (十三) 法律、法规规定的其他情况。

各级工会应当对劳务派遣单位和用工单位遵守劳动法律、法规，保障劳务派遣人员合法权益的情况进行监督。

**第八条** 县级以上地方总工会、产业（行业）工会、区域工会、基层工会设立劳动法律监督委员会，由若干名委员组成，由本级工会领导，同时接受上级工会劳动法律监督委员会的业务指导。

工会劳动法律监督委员会可以聘请劳动法律监督员承担具体监督工作。

**第九条** 县级以上地方总工会劳动法律监督委员会履行下列职责：

- （一）接受本行政区域内有关用人单位违反劳动法律、法规的情况反映，接受下级工会劳动法律监督委员会有关用人单位违反劳动法律、法规的报告，并根据情况及时组织调查；
- （二）根据调查情况，提请本级工会向用人单位发出《工会劳动法律监督意见书》或者向同级人民政府人力资源社会保障等有关行政部门发出《工会劳动法律监督建议书》；
- （三）参与同级人民政府人力资源社会保障等有关行政部门对用人单位遵守劳动法律、法规情况的检查；
- （四）指导本行政区域内产业（行业）工会、区域工会和基层工会的劳动法律监督工作；
- （五）办理上级工会劳动法律监督委员会交办的事项。

**第十条** 产业（行业）工会、区域工会、基层工会劳动法律监督委员会履行下列职责：

- （一）对本产业（行业）、区域或者单位遵守劳动法律、法规情况进行监督；
- （二）受本级工会委派参与本产业（行业）、区域或者单位劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理等规章制度的制定、修改或者重大事项的决定；
- （三）接受对本产业（行业）、区域或者单位违反劳动法律、法规行为的情况反映，及时组织调查，并根据调查情况，提请本级工会向用人单位发出《工会劳动法律监督意见书》，委派工会劳动法律监督员参与劳动争议调解；
- （四）向上级工会劳动法律监督委员会报告本产业（行业）、区域或者单位违反劳动法律法规、侵犯职工合法权益的重大情况，提请上级工会发出《工会劳动法律监督意见书》或者提请县级以上地方总工会发出《工会劳动法律监督建议书》；
- （五）办理上级工会劳动法律监督委员会交办的事项。

**第十一条** 工会劳动法律监督员应当具备下列条件：

- （一）经过统一培训、考核，取得《工会劳动法律监督员证》；
- （二）熟悉劳动法律、法规；
- （三）清正廉洁，忠于职守，积极维护职工合法权益。

**第十二条** 工会劳动法律监督员应当持证开展工作，履行下列职责：

- （一）参与工会劳动法律监督的调查工作；
- （二）参与劳动争议调解；
- （三）办理工会劳动法律监督委员会交办的其他事项。

**第十三条** 工会劳动法律监督员应当公正守法，不得徇私舞弊，不得泄露在履职过程中知悉的个人信息和用人单位的商业秘密。

### 第三章 监督方式和程序

**第十四条** 工会劳动法律监督通过接受情况反映、依法调查、参与有关行政部门检查、提出工会劳动法律监督意见和建议等方式进行。

**第十五条** 工会劳动法律监督委员会应当公布工作地址、电话等信息，接受对用人单位违反劳动法律法规、侵犯职工合法权益的情况反映。

**第十六条** 工会劳动法律监督委员会发现用人单位有违反劳动法律、法规的行为或者接到用人单位违反劳动法律、法规的情况反映，应当进行登记，向本级工会报告，并及时调查；情况复杂的，应当及时报请上级工会劳动法律监督委员会处理。

**第十七条** 工会劳动法律监督委员会不履行监督职责的，上级工会劳动法律监督委员会应当督促其履行，也可以直接实施劳动法律监督。

**第十八条** 情况反映事项不属于工会劳动法律监督范围或者已经进入行政执法、仲裁、诉讼程序的，工会劳动法律监督委员会不予受理，并于 5 个工作日内书面告知情况反映者。

对应当通过劳动争议处理程序解决的事项，工会应当告知职工，并为其提供支持和帮助。

**第十九条** 工会劳动法律监督委员会实施劳动法律监督应当听取职工和用人单位的意见、核查事实，必要时可以进行现场调查，查阅、复制与调查事项相关的资料。

对需要签章确认有关情况的，用人单位应当配合。用人单位拒绝与工会劳动法律监督员进行沟通或者拒绝出示有关资料的，工会劳动法律监督员应当如实记录相关情况。

**第二十条** 工会劳动法律监督委员会对调查情况进行审查，并根据具体情况作出下列处理：

- （一）认为用人单位不存在违反劳动法律、法规行为或者经督促已经改正的，应当向情况反映者说明；
- （二）认为用人单位存在违反劳动法律、法规行为的，提请工会主席审签《工会劳动法律监督意见书》后，向用人单位发出。

**第二十一条** 用人单位接到《工会劳动法律监督意见书》后，应当在 20 日内向发出意见书的工会作出书面答复，说明情况和改正措施。用人单位认为工会意见不适当的，应当在答复中说明理由。

**第二十二条** 有下列情形之一的，县级以上地方总工会可以向同级人民政府人力资源社会保障等有关部门发出《工会劳动法律监督建议书》：

（一）用人单位接到《工会劳动法律监督意见书》后未在规定时限内作出书面答复，并且仍然可能存在违反劳动法律、法规行为的；

（二）工会认为用人单位作出的答复不适当，并且用人单位仍然存在违反劳动法律、法规行为的。

**第二十三条** 县级以上人民政府人力资源社会保障等有关部门接到《工会劳动法律监督建议书》后，应当进行审查，依法调查处理，及时向发出建议书的工会反馈调查处理结果。

**第二十四条** 职工申请仲裁、提起诉讼时需要使用工会实施劳动法律监督获取的有关资料的，在不违反保密等规定的前提下，工会应当向职工提供。

#### 第四章 支持和协作

**第二十五条** 县级以上人民政府应当推进劳动法律监督信息网络平台建设，实现工会劳动法律监督与劳动保障行政处罚、劳动争议调解仲裁、劳动争议诉讼、劳动法律法规宣传等信息的互联互通。

**第二十六条** 县级以上人民政府人力资源社会保障、安全监管、住房城乡建设等行政部门，应当对劳动法律、法规实施情况进行通报、定期会商，依照各自职责支持工会劳动法律监督工作。

人力资源社会保障等有关部门对用人单位遵守劳动法律、法规情况进行专项检查时，应当邀请同级地方总工会参加；在处理违反劳动法律、法规的重大案件时，可以听取同级地方总工会意见。

**第二十七条** 县级以上人民政府安全监管、住房城乡建设、工商或者市场监管部门，县级以上地方总工会、企业联合会、工商业联合会及人民银行，应当协助同级人民政府人力资源社会保障行政部门建立用人单位劳动保障诚信评价体系。

**第二十八条** 工会劳动法律监督委员会委员和监督员履行职责需要占用工作时间的，应当事先征求用人单位意见，用人单位应当支持，不得因履行职责扣减工资、奖金及福利待遇，无正当理由不得调动工作岗位、降低职级、免除职务或者解除劳动合同。

用人单位无正当理由不予配合的，工会劳动法律监督员应当报告所在工会劳动法律监督委员会，提请上级工会进行协调。

**第二十九条** 用人单位应当定期向本单位工会通报遵守劳动法律、法规及保障职工合法权益情况。

**第三十条** 工会劳动法律监督员履行职责所需经费依法纳入本级工会预算。

#### 第五章 法律责任

**第三十一条** 用人单位违反本条例规定，对依法履行职责的工会劳动法律监督委员会委员和监督员，通过调动工作岗位、扣减工资福利、解除劳动合同等方式进行报复的，由人力资源社会保障行政部门责令改正；造成损失的，依法承担赔偿责任。

**第三十二条** 工会劳动法律监督委员会委员、监督员违反本条例规定，未履行职责或者徇私舞弊，损害职工或者用人单位合法权益的，由本级工会责令改正；情节严重的，取消其资格；造成损失的，依法承担赔偿责任。

#### 第六章 附 则

**第三十三条** 本条例所称用人单位，是指企业、个体经济组织、民办非企业单位及依法成立的合伙组织和基金会等组织，以及与职工建立了劳动关系的国家机关、事业单位和社会团体。

**第三十四条** 《工会劳动法律监督员证》《工会劳动法律监督意见书》和《工会劳动法律监督建议书》的样式由省总工会统一制定。

**第三十五条** 省总工会可以根据本条例制定实施细则。

**第三十六条** 本条例自 2016 年 5 月 1 日起施行。



扫一扫，手机阅读更方便